

DISCLAIMER: The translated judgement in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/ her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgement shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

અહેવાલપાત્ર

ભારતની સર્વોચ્ચ અદાલતમાં
ફોજદારી અપીલીય હકૂમત
ફોજદારી અપીલ નંબર-૧૯૫/૨૦૨૨
(એસએલપી (ફિ.) નં.૬૫૪૫/૨૦૨૦ માં થી ઉદ્ભવતી)

કહકશાં કૌસર @ સોનમ અને અન્ય.

... અપીલકર્તા (ઓ)

વિરુદ્ધ

બિહાર રાજ્ય અને અન્ય.

... સામાવાળા (ઓ)

ચુકાદો

ન્યાયમૂર્તિ કૃષ્ણ મુરારી

પરવાનગી આપવામાં આવી.

૨. આ અપીલ ક્રિમિનલ રિટ પિટીશન નંબર ૧૪૯૨/૨૦૧૯ માં પટણા ઉચ્ચ ન્યાયાલય દ્વારા ૧૩/૧૧/૨૦૧૯ ના રોજ આપવામાં આવેલા ચુકાદા અને આદેશ સામે કરવામાં આવી છે, જે ફોજદારી કાર્યરીતિ સંહિતાની કલમ ૪૮૨ હેઠળ અપીલકર્તાઓ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવી હતી (જેને હવે પછી ‘સીઆરપીસી’ તરીકે ઉલ્લેખિત કરવામાં આવશે), જેમાં ૦૧/૦૪/૨૦૧૯ ના રોજ દાખલ કરવામાં આવેલી એફઆઈઆર નંબર ૨૪૮/૨૦૧૯ ને પડકારવામાં આવી હતી, જેમાં ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ ૩૪૧, ૩૨૩, ૩૭૯, ૩૫૪ અને ૪૯૮એ હેઠળના અપરાધો માટે અપીલકર્તાઓને સામેલ કરવામાં આવ્યા હતા (જેને હવે પછી ‘આઈપીસી’ તરીકે ઉલ્લેખિત કરવામાં આવશે). ઉચ્ચ ન્યાયાલયે વાદગ્રસ્ત હુકમથી તેને રદ કરી હતી.

તથ્યો:

૩. ફરિયાદી (અહીં સામાવાળા નં. ૫) તરન્નુમ અખ્તર ઉર્ફે સોનીના લગ્ન ૧૮/૦૯/૧૭ ના રોજ મોહમ્મદ ઇકરામ સાથે થયા હતા. અહીં અપીલકર્તાઓ પ્રતિવાદી નં. ૫ ના સાસરીયા છે. ૧૧/૧૨/૧૭ ના રોજ, ઉપરોક્ત સામાવાળાએ શરૂઆતમાં તેના પતિ અને અપીલકર્તાઓ સામે સતામણી તથા દહેજની માંગણી કરવા બદલ પૂર્ણિયાની ચીફ જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટમાં ફોજદારી ફરિયાદ દાખલ કરી હતી. ત્યારબાદ, જ્યારે સમન્સ ઇશ્યૂ કરવાના તબક્કે આદેશ આપવા માટે સબ ડિવિઝનલ જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટ,

પૂર્ણિયા સમક્ષ ફાઇલ રજૂ કરવામાં આવી હતી, ત્યારે વિદ્વાન મેજિસ્ટ્રેટે નિષ્કર્ષ કાઢ્યો હતો કે, પુરાવાઓ પર વિચાર કર્યા પછી સાસરિયાઓ સામે પ્રથમ દ્રષ્ટીએ કોઈ કેસ બનતો નથી અને તેમની સામે લગાવવામાં આવેલા આરોપ ચોક્કસ સ્વરૂપે નથી. જોકે, અદાલતે આઈપીસીની કલમ ૪૮૮એ તથા ૩૨૩ હેઠળ, પતિ મોહમ્મદ ઇકરામ સામે ગુનાનું સંજ્ઞાન લીધું હતું અને સમન્સ જારી કરવામાં આવ્યું હતું. સમય જતા આ વિવાદનો ઉકેલ આવ્યો હતો અને અહીં સામાવાળા નં.૫, તેના સાસરે પરત ફરેલ હતા.

૪. ત્યારબાદ, ૦૧/૦૪/૧૯ ના રોજ સામાવાળા નં. ૫એ, તેણીના પતિ મોહમ્મદ ઇકરામ અને હાલના અપીલકર્તાઓ સામે ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ ૩૪૧, ૩૨૩, ૩૭૯, ૩૫૪, ૪૮૮એ અને ૩૪ હેઠળ એફઆઈઆર નોંધવા માટે બીજી લેખિત ફરિયાદ કરી હતી. ફરિયાદમાં અન્ય બાબતોની સાથે આરોપ લગાવવામાં આવ્યો હતો કે, તમામ આરોપીઓ પત્નીને દહેજ માં કાર ખરીદવા માટે દબાણ કરી રહ્યા હતા અને માંગણી નહીં સંતોષાય તો બળજબરીથી ગર્ભપાત કરાવવાની ધમકી આપી હતી.

૫. પીડિતો- પતિ અને હાલના અપીલકર્તાઓએ, ૦૧/૦૪/૨૦૧૯ ના રોજ દાખલ કરવામાં આવેલી કથિત એફઆઈઆરને રદ કરવા માટે પટણા ઉચ્ચ અદાલતમાં ફોજદારી રીટ અરજી દાખલ કરી હતી, જેને વાદગ્રસ્ત ચુકાદા દ્વારા રદ કરવામાં આવી હતી. ઉચ્ચ અદાલતે નોંધ્યું હતું કે, એફઆઈઆરમાં કરવામાં

આવેલી સ્પષ્ટતાઓથી પ્રથમ દ્રષ્ટિએ ગુનો જાહેર થાય છે અને આથી આ બાબતની પોલીસ દ્વારા તપાસ કરવાની જરૂર છે. જેથી અપીલકર્તાઓ- ભત્રીજી (સામાવાળા નં. ૧), સાસુ (સામાવાળા નં. ૨), નણંદ (સામાવાળા નં. ૩), અને પતિનો ભાઈ (સામાવાળા નં. ૪) નાઓએ એસએલપી આ અદાલતમાં રજુ કરેલ છે.

અપીલકર્તાઓ દ્વારા કરવામાં આવેલી દલીલો

૬. અપીલકર્તાઓના વકીલ દલીલ કરે છે કે પોલીસ અધિકારી એફ.આઈ.આર. દાખલ કરતા પહેલા પ્રાથમિક તપાસ હાથ ધરવા માટે બંધાયેલા હતા કારણ કે હાલનો કેસ એ કેસની શ્રેણીમાં આવે છે કે જેમાં પ્રારંભિક તપાસ થઈ શકે છે, જે આ કોર્ટે *લલિતા કુમારી વિરુદ્ધ ઉત્તર પ્રદેશ સરકાર અને અન્ય* (૨૦૧૪- ૨ એસ.સી.સી. ૧) ના કેસમાં આદેશ આપ્યો હતો.

૭. એવી પણ રજૂઆત કરવામાં આવી છે કે અગાઉ વર્ષ ૨૦૧૭માં પ્રતિવાદી પત્નીએ આવા જ આક્ષેપો અંગે ફોજદારી ફરિયાદ દાખલ કરી હતી, જેમાં જુડીશિયલ મેજિસ્ટ્રેટે પુરાવાને લક્ષમાં લઈને માત્ર તેના પતિ સામે જ સમન્સ જારી કર્યો હતા અને નોંધ્યું હતું કે હાલના કેસના અપીલકર્તાઓ સામે કરવામાં આવેલા આક્ષેપો સામાન્ય છે. વધુમાં, એવી પણ રજૂઆત કરવામાં આવી છે કે, એફ.આઈ.આર. માત્ર અપીલકર્તાના સાસરીયાઓને હેરાન કરવાના ઉદ્દેશ સાથે

કરવામાં આવી છે અને તે ધ્યાનમાં લઈને કાર્યવાહી થવી જોઈએ. **સોશયલ એક્શન ફોરમ ફોર માનવ અધિકાર અને અન્ય વિરુદ્ધ ભારતીય સંઘ, કાયદા અને ન્યાય મંત્રાલય અને અન્ય { (૨૦૧૮) ૧૦ એસ.સી.સી. ૪૪૩ } ના કેસ** પર આધાર રાખવામાં આવ્યો છે, જેમાં નોંધવામાં આવ્યું હતું કે:—

"૪. ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ ૪૮૮—એ ની બંધારણીયતા વિશે, **સુશીલ કુમાર શર્મા વિરુદ્ધ ભારત સંઘ અને અન્ય** ના કેસમાં, સર્વોચ્ચ અદાલતે નીચે મુજબ ચુકાદો આપ્યો હતો:—

જોજદારી સંહિતાની કલમ ૪૮૮—એ ની જોગવાઈ ગેરબંધારણીય અને નિયમોની વિરુદ્ધ નથી.માત્ર કાયદાની જોગવાઈઓનો દુરુપયોગ કરવાની શક્યતા કાયદાને ગેરકાયદેસર જાહેર કરતી નથી.આથી કલમ ૪૮૮—એ નો કોઈ કાયદાકીય કે બંધારણીય આધાર નથી એવી દલીલ વાજબી નથી.આ જોગવાઈઓનો ઉદ્દેશ દહેજના દૂષણને અટકાવવાનો છે.પરંતુ એવી ઘણી ઘટનાઓ પ્રકાશમાં આવી છે કે જ્યાં ફરિયાદો પ્રામાણિક નથી અને તે અન્ય હેતુથી દાખલ કરવામાં આવી છે.આવા કેસોમાં આરોપીઓને નિર્દોષ જાહેર કરવાથી તમામ કેસોમાં ટ્રાયલ દરમિયાન અને તે પહેલાં થયેલી નામોશી દૂર થતી નથી. ક્યારેક મીડિયાનું નકારાત્મક કવરેજ સમસ્યા વધારી દે છે. તો પ્રશ્ન એ છે કે, સારા હેતુથી કરવામાં આવેલી જોગવાઈઓનો

દુરુપયોગ અટકાવવા માટે શું ઉપાયોની જરૂર છે. માત્ર એટલા માટે કે આ જોગવાઈ બંધારણીય અને અધિકારમાં સમાવિષ્ટ છે, તે અનૈતિક વ્યક્તિઓને વ્યક્તિગત બદલો લેવા અથવા સતામણી કરવા માટે નો અધિકાર આપતી નથી.આથી, ધારાસભા માટે એવી રીતો શોધવી જરૂરી બની જાય છે કે જેથી ખોટી ફરિયાદો અથવા આક્ષેપો કરનારાઓ સાથે યોગ્ય રીતે વ્યવહાર કરી શકાય.ત્યાં સુધી અદાલતોએ વર્તમાન માળખાની અંદર પરિસ્થિતિ સંભાળવાની રહેશે.”

સામાવાળા નં. ૧ – બિહાર રાજ્ય દ્વારા કરવામાં આવેલી દલીલ –

૮. અહીં સામાવાળા નં. ૧ એટલે કે બિહાર રાજ્ય દલીલ કરે છે કે, હાલની એફઆઈઆર વર્ષ ૨૦૧૮ માં થયેલા અપરાધો સાથે સંબંધિત છે, જેમાં પતિ મોહમ્મદ ઇકરામે વિદ્વાન પ્રિન્સિપલ જજ, પૂર્ણિયા સમક્ષ તેની પત્નીને દહેજ માટે પરેશાન ન કરવાની તથા તેની સાથે યોગ્ય વ્યવહાર કરવાની ખાતરી આપી હતી.જોકે, પતિ અને અપીલકર્તાઓએ, ખાતરી આપવા છતાં, તેમની દહેજની માંગણી ચાલુ રાખી અને પત્નીની ગર્ભાવસ્થાને બળજબરીથી સમાપ્ત કરવાની ધમકી આપી છે.આ ક્રુત્યો નવી કાર્યવાહીના કારણોની રચના કરે છે અને એટલે ૦૧/૦૪/૧૮ના રોજ નોંધાયેલી વાદગ્રસ્ત એફઆઈઆર અલગ અને સ્વતંત્ર છે તથા તેને ૧૧/૧૨/૧૭ ના રોજ નોંધાયેલી અગાઉની એફઆઈઆરનું

પુનરાવર્તન ન કહી શકાય.વધુમાં, એફઆઈઆરને અનુસરીને તપાસ કરવામાં આવી હતી અને તમામ આરોપીઓ સામે કેસ સાચો સાબિત થયો છે, તેથી લલિતા કુમારી (સુપ્રા) હાલના કેસમાં લાગુ નહીં થાય.

સામાવાળા નંબર ૫- ફરિયાદી પત્ની- દ્વારા કરવામાં આવેલી દલીલો

૯. સામાવાળા નં. ૫ દલીલ કરે છે કે કુલ સાત આરોપીઓમાંથી માત્ર પાંચ આરોપીઓ દ્વારા એફઆઈઆરને પડકારવામાં આવી હતી જેમાં તેના પતિ પણ સામેલ હતા.એવી દલીલ કરવામાં આવે છે કે આરોપી પતિ મોહમ્મદ ઈકરામ @ સિકંદર દ્વારા વાદગ્રસ્ત આદેશનો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો છે કારણ કે તેણે હાઈકોર્ટના વાદગ્રસ્ત ચુકાદાને પડકાર્યો નથી.વધુમાં, જ્યાં સુધી ચાર આરોપી અપીલકર્તા સાસરીયાઓની સંડોવણીની વાત છે, તો તે માત્ર એફઆઈઆરમાં કરવામાં આવેલા નિવેદનોમાંથી જ પ્રતિબિંબિત નથી થતું, પરંતુ તપાસ દરમિયાન તપાસ અધિકારી દ્વારા એકત્રિત કરવામાં આવેલા મૌખિક અને દસ્તાવેજી પુરાવાઓમાંથી પણ તેની પુષ્ટિ થાય છે, જેના પરિણામે અહીં ચાર અપીલકર્તાઓ સહિત તમામ સાત આરોપીઓ સામે ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી છે. એફઆઈઆરમાં આ રીતે લગાવવામાં આવેલા આરોપો પ્રથમ દ્રષ્ટિએ કેસ બનાવવા માટે પુરતા છે અને ફરિયાદ દાખલ કરતા સમયે વર્ષ ૨૦૧૭ ની ફરિયાદનો ઉલ્લેખ ન કરવો ફરિયાદપક્ષના કેસ માટે ઘાતક નથી.

૧૦. વધુમાં એવી પણ રજૂઆત કરવામાં આવી છે કે એફઆઈઆરમાં લગાવવામાં આવેલા આક્ષેપો ગંભીર સ્વરૂપના છે અને દહેજની માંગણી પૂર્ણ કરવા માટે પત્નીને વારંવાર શારીરિક અને માનસિક ત્રાસ આપવામાં આવે છે. વધુમાં, જો અહીં સામાવાળા નં. ૫ દ્વારા કરવામાં આવેલી દલીલો સામે, અપીલકર્તા સાસરીયાઓને વાંધો હોય તો પણ તેમની સત્યતાની તપાસ ટ્રાયલ કોર્ટ સમક્ષ થઈ શકે છે. વધુમાં દલીલ કરવામાં આવી છે કે, **રાજેશ બજાજ વિ. સ્ટેટ ઓફ એનસીટી ઓફ દિલ્હી અને અન્ય** {(૧૯૯૯) ૩ એસ.સી.સી. ૨૫૯} ના કેસમાં આ અદાલતે સીઆરપીસીની કલમ ૪૮૨ હેઠળ સત્તાનો ઉપયોગ કરવાના સંબંધમાં પણ સમાન દષ્ટિકોણ લીધો છે., જેમાં સ્પષ્ટપણે જણાવવામાં આવ્યું છે કે, જો પ્રથમ દ્રષ્ટિએ અપરાધના ઘટકો જાહેર કરવાનો કેસ બને તો અદાલતે ફરિયાદને રદ કરવી જોઈએ નહીં.આથી, વાદગ્રસ્ત આદેશને કોઈપણ રીતે વિકૃત, ગૂંચવણભર્યો અથવા ખોટો ગણાવી શકાય નહીં અને તેથી આ માનનીય અદાલત દ્વારા દખલગીરી ની જરૂર નથી.

સામેલ મુદ્દાઓ

૧૧. અપીલકર્તાઓ અને સામાવાળાઓ દ્વારા પ્રસ્તુત હકીકતો અને દલીલોનો અભ્યાસ કર્યા પછી, અમારા સુવિચારિત અભિપ્રાયમાં, સૌથી મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો કે જેને હાલના કેસમાં નિર્ધારણની જરૂર છે તે એ છે કે શું સાસરીયાઓ વિરુદ્ધ કરવામાં આવેલા આરોપો સામાન્ય રીતે સર્વગ્રાહી આરોપોના સ્વરૂપમાં છે અને

તેથી રદ થવા પાત્ર છે?

૧૨. આરોપોની પ્રકૃતિ અને વિગતો પર વિસ્તારપૂર્વક ચર્ચા કરતા પહેલા, અહીં ઉલ્લેખ કરવો જરૂરી છે કે આઈપીસીની કલમ ૪૮૮એ નો ઉદ્દેશ કોઈ મહિલા પર તેના પતિ અને તેના સાસરિયાઓ દ્વારા કરવામાં આવતી ફૂરતા, રાજ્યની ત્વરિત દરમિયાનગીરી દ્વારા રોકવાનો હતો. જોકે, એ પણ એટલું જ સાચું છે કે તાજેતરના સમયમાં દેશમાં વૈવાહિક વિવાદોમાં પણ નોંધપાત્ર વધારો થયો છે અને લગ્નની બાબતે અસંતોષ અને ઘર્ષણ વધ્યું છે. આના પરિણામે પતિ અને તેના સંબંધીઓ સામે વ્યક્તિગત બદલો લેવાના સાધન તરીકે આઈપીસી ની ૪૮૮ (એ) ની જોગવાઈઓનો ઉપયોગ કરવાની વૃત્તિ વધી છે.

૧૩. આ અદાલતે **રાજેશ શર્મા અને અન્ય વિરુદ્ધ ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્ય અને અન્ય** {(૨૦૧૮) ૧૦ એસસીસી ૪૭૨} ના કેસમાં, પોતાના ચુકાદામાં નોંધ્યું છે કે:-

"૧૪. કલમ ૪૮૮-એ કાયદામાં પત્ની સામે પતિ અથવા તેના સંબંધીઓ દ્વારા થતી ફૂરતા માટે સજા આપવાના પ્રશંસનીય ઉદ્દેશ સાથે ઉમેરવામાં આવી હતી, ખાસ કરીને ત્યારે જ્યારે આવી ફૂરતા આત્મહત્યા અથવા મહિલાની હત્યામાં પરિણમી શકે છે, જેનો ઉલ્લેખ ૧૯૮૩ના અધિનિયમ ૪૬ ના હેતુઓ અને કારણોના નિવેદનમાં કરવામાં આવ્યો છે. કલમ ૪૮૮એ માં 'ફૂરતા' અભિવ્યક્તિમાં એવી

વર્તણૂકનો સમાવેશ થાય છે, જે મહિલાને આત્મહત્યા કરવા અથવા ગંભીર ઇજા (માનસિક અથવા શારીરિક) પહોંચાડી શકે છે અથવા ગેરકાયદેસર માંગને પુરી કરવા માટે દબાણ કરવા માટે તેને જીવનું જોખમ અથવા સતામણી કરાવી શકે છે.તે ગંભીર ચિંતાનો વિષય છે કે કાઠમ રેકૉર્ડ બ્યૂરોના કેટલાક આંકડાઓ અંતર્ગત મોટી સંખ્યામાં કેસ દાખલ કરવાનું ચાલુ છે.આ અદાલતે અગાઉ નોંધ્યું હતું કે, આવી મોટાભાગની ફરિયાદો નાની-નાની બાબતોમાં ક્ષણિક આવેશમાં આવીને દાખલ કરવામાં આવે છે.આવી અનેક ફરિયાદો સાચી નથી.ફરિયાદ દાખલ કરતા સમયે, અસરો અને પરિણામોની કલ્પના કરવામાં આવતી નથી.ક્યારેક આવી ફરિયાદો માત્ર આરોપીને જ નહીં પરંતુ ફરિયાદીને પણ હેરાન કરતી હોય છે.બિનજરૂરી ધરપકડ કરવાથી સમાધાનની તકો બગાડી શકે છે."

૧૪. અગાઉ અરનેશ કુમાર વિરુદ્ધ બિહાર રાજ્ય અને અન્ય [(૨૦૧૪) ૮ એસ.એસ.સી. ૨૭૩] માં આ અદાલતે આપેલા સીમાચિહ્નરૂપ ચુકાદામાં પણ એવું નોંધવામાં આવ્યું હતું કે:-

"૪. તાજેતરના વર્ષોમાં વૈવાહિક વિવાદોમાં અભૂતપૂર્વ વધારો થયો છે. આ દેશમાં લગ્નની સંસ્થાને ખૂબ માન આપવામાં આવે છે. આઈ.પી.સી.ની કલમ ૪૮૮-ક, પતિ અને તેના સંબંધીઓ દ્વારા

મહિલાઓને થતી સતામણીનો સામનો કરવા માટે લાવવામાં આવી હતી. આઈ.પી.સી.ની કલમ ૪૯૮-ક, એક સંજોય અને બિન-જામીનપાત્ર ગુનો હોવાથી અસંતુષ્ટ પત્નીઓ દ્વારા તેનો ઢાલ તરીકે નહીં પરંતુ હથિયારો તરીકે ઉપયોગમાં લેવાતો હોવાથી, જોગવાઈઓમાં તેને એક સંદિગ્ધ રીતે મહત્વનું સ્થાન મળ્યું છે. આ જોગવાઈ હેઠળ પતિ અને તેના સંબંધીઓની ધરપકડ કરાવવી એ હેરાનગતી કરવાની સરળમાં સરળ રીત છે. સંખ્યાબંધ કિસ્સાઓમાં પતિઓના પથારીવશ દાદા-દાદી અને પરદેશમાં દાયકાઓથી રહેતી તેમની બહેનોની ધરપકડ કરવામાં આવે છે."

૧૫. વધુમાં પ્રીતિ ગુપ્તા અને અન્ય વિરુદ્ધ ઝારખંડ રાજ્ય અને અન્ય [(૨૦૧૦)૭ એસ.એસ.સી ૬૬૭] માં પણ એવું નોંધવામાં આવ્યું હતું કે:-

"૩૨. સામાન્ય રીતે અનુભવવામાં આવ્યું છે કે, આઈ.પી.સી.ની કલમ ૪૯૮એ હેઠળ આવી મોટાભાગની ફરિયાદો યોગ્ય વિચાર-વિમર્શ વિના નાની નાની બાબતોમાં આવેગમાં આવીને દાખલ કરવામાં આવે છે. આપણી સમક્ષ મોટી સંખ્યામાં એવી ફરિયાદો આવે છે જે પ્રમાણિક પણ નથી અને અપ્રત્યક્ષ હેતુથી દાખલ કરવામાં આવે છે. સાથે-સાથે દહેજ ઉત્પીડનનાં વાસ્તવિક કેસોની સંખ્યામાં ઝડપથી વધારો પણ ગંભીર

ચિંતાનો વિષય છે.

૩૩. બારના વિદ્વાન સભ્યોની મોટી સામાજિક જવાબદારી અને ફરજ છે કે, તેઓ કૌટુંબિક ગ્રુવનનું સામાજિક જોડાણ તૂટી ન જાય અથવા નાશ ન થાય તે સુનિશ્ચિત કરે. તેમણે એ બાબતની ખાતરી કરવી જોઈએ કે નાની નાની ઘટનાઓની અતિશયોકિતઓ ગુનાહિત ફરિયાદોમાં પ્રતિબિંબિત ન થાય. મોટાભાગની ફરિયાદો તેમની સલાહ પર અથવા તેમની સંમતિ સાથે દાખલ કરવામાં આવે છે. બારના વિદ્વાન સભ્યોએ, જેઓ ઉમદા વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા છે, તેમણે તેની ઉમદા પરંપરાઓ જાળવી રાખવી જોઈએ અને કલમ ૪૯૮-ક હેઠળની દરેક ફરિયાદને મૂળભૂત માનવીય સમસ્યા તરીકે ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ અને તે માનવીય સમસ્યાનું સૌહાર્દપૂર્ણ સમાધાન લાવવા પક્ષકારોને મદદ કરવા ગંભીર પ્રયાસ કરવો જોઈએ.તેમણે સમાજમાં શાંતિ અને સૌહાર્દ જળવાઈ રહે તે સુનિશ્ચિત કરવા અને પોતાની ફરજ પૂર્ણ કરવા પોતાની ક્ષમતાનો સર્વશ્રેષ્ઠ ઉપયોગ કરવો જોઈએ.બારના સભ્યોએ એ બાબતની પણ ખાતરી કરવી જોઈએ કે એક ફરિયાદ બહુવિધ કેસો તરફ દોરી ન જાય.

૩૪. કમનસીબે, ફરિયાદ દાખલ કરતી વખતે ફરિયાદી દ્વારા તેની અસરો અને પરિણામોનું યોગ્ય રીતે આકલન કરવામાં આવતું નથી કે આવી ફરિયાદથી ફરિયાદી, આરોપી અને તેના નજીકના સંબંધીઓને અશાંત

સત્તામણી, દુઃખ અને પીડા થઈ શકે છે.

૩૫. ન્યાયનો અંતિમ ઉદ્દેશ સત્યને શોધવાનો અને દોષિતોને સજા આપવાનો તથા નિર્દોષોને સુરક્ષા આપવાનો છે. આથી મોટા ભાગની ફરિયાદોમાં સત્ય શોધવાનું કામ ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. પતિ અને તેના તમામ નજીકના સંબંધીઓને ફસાવવાનું વલણ પણ અસામાન્ય નથી. ક્યારેક ફોજદારી કાર્યવાહી પૂર્ણ થયા પછી પણ સાચી હકીકત જાણવી મુશ્કેલ બની જાય છે. અદાલતોએ આ ફરિયાદોની કાર્યવાહી કરતી વખતે અત્યંત સાવચેત અને સાવધ રહેવાની જરૂર છે અને વૈવાહિક કેસોની કાર્યવાહી કરતી વખતે વ્યવહારુ વાસ્તવિકતાઓને ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ. પતિના નજીકના સંબંધીઓ જે જુદા જુદા શહેરોમાં રહેતા હોય અને ફરિયાદી જ્યાં રહેતા હતા તે સ્થળની ક્યારેય મુલાકાત લેતા નહોતા અથવા ભાગ્યે જ મુલાકાત લેતા હોય ત્યારે તેમના દ્વારા હેરાનગતી થતી હોવાના આક્ષેપો સંપૂર્ણપણે અલગ પ્રકૃતિ ધરાવતા હોય શકે છે. ફરિયાદના આક્ષેપોની ખૂબ જ કાળજીપૂર્વક તપાસ કરવી જરૂરી છે.

૩૬. અનુભવ દર્શાવે છે કે, લાંબા અને દીર્ઘકાલિક સમયથી ચાલતી ફોજદારી કાર્યવાહી પક્ષો વચ્ચેના સંબંધોમાં વૈમનસ્ય, તણાવ અને કડવાશ તરફ દોરી જાય છે. આ સામાન્ય જાણકારી છે કે, ફરિયાદી દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલા કેસોમાં જો પતિ કે પતિના સંબંધીઓને થોડા

દિવસ સુધી જેલમાં રહેવું પડે તો તેનાથી મૈત્રીપૂર્ણ સમાધાનની તકો સંપૂર્ણપણે ખતમ થઈ જાય છે. આવી પીડાની પ્રક્રિયા ખૂબ જ લાંબી અને પીડાદાયક છે."

૧૬. ગીતા મહરોત્રા અને અન્ય વિરુદ્ધ યુપી રાજ્ય અને અન્ય [(૨૦૧૨) ૧૦ એસ.એસ.સી ૭૪૧] માં એવું નોંધવામાં આવ્યું કે:

"૨૧. જી. વી. રાવ વિરુદ્ધ એલ. એચ. વી. પ્રસાદ અને અન્ય (૨૦૦૦) ૩ એસ. સી. સી. ૬૩૯ ના કેસમાં નોંધવામાં આવેલી આ અદાલતની યથા-યોગ્ય ટિપ્પણીની નોંધ લેવાનું આ તબક્કે સુસંગત રહેશે, જેમાં પણ આ અદાલતે વૈવાહિક વિવાદમાં ચુકાદો આપ્યો હતો કે, એક વૈવાહિક કેસ જેમાં પરિવારના તમામ સભ્યોને જોડવામાં આવ્યા હતા, અને ત્યારબાદ તે કેસ રદ કરવામાં આવ્યો હતો, તે વૈવાહિક વિવાદમાંથી ઊભી થયેલી ફરિયાદને હાઈકોર્ટે રદ કરવી જોઈતી હતી. ન્યાયમુર્તિઓએ તેમાં જે નોંધ્યું હતું તેની સાથે અમે સંપૂર્ણપણે સંમત છીએ કે :

"છેલ્લા કેટલાક સમયથી વૈવાહિક વિવાદોમાં ધરખમ વધારો થયો છે. લગ્ન એક પવિત્ર વિધી છે, જેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ યુવાન દંપતિને જીવનમાં સ્થાયી થવા અને શાંતિથી જીવવા માટે સક્ષમ બનાવવાનો છે. પરંતુ લગ્નજીવનમાં

નાના ઝઘડાઓ અચાનક ફાટી નીકળે છે, જે ઘણીવાર ગંભીર ગુનાઓમાં પરિણમે છે, જેમાં પરિવારના વડીલો પણ સામેલ થયા હોય છે અને જેઓ સલાહ આપી શક્યા હોત અને સમાધાન કરાવી શક્યા હોત, તેઓને ફોજદારી કેસમાં આરોપી તરીકે રજૂ કરવાથી તેઓ અસહાય બની જતાં હોય છે. વૈવાહિક દાવાઓને પ્રોત્સાહન ન આપવા માટે અહિંયા ઘણાં કારણો જણાવવાની જરૂર નથી, જેથી પક્ષો તેમની ભુલો પર વિચાર કરી શકે અને અદાલતમાં જ્યાં તે સમાપ્ત થવામાં વર્ષો અને વર્ષો લાગે છે અને આ પ્રક્રિયામાં પક્ષો વિવિધ અદાલતોમાં તેમના કેસો પાછળ તેમના યુવાનીના દિવસો ગુમાવે છે; તે રીતે લડવાને બદલે પારસ્પરિક સંમતિ દ્વારા વિવાદોને સૌહાર્દપૂર્ણ રીતે સમાપ્ત કરી શકે છે. આ બાબતમાં ન્યાયાધીશોનો મત એવો હતો કે, અદાલતો આવા વિવાદોને પ્રોત્સાહન નહીં આપશે."

૧૭. તાજેતરમાં કે. સુબ્બા રાવ વિ. તેલંગણા રાજ્ય [(૨૦૧૮) ૧૪ એસ.એસ.સી ૪૫૨]માં પણ એવું અવલોકન કરવામાં આવ્યું હતું કે:-

"૬. વૈવાહિક વિવાદો અને દહેજ હત્યાઓ સાથે સંબંધિત અપરાધોમાં દૂરના સંબંધીઓ સામે કાર્યવાહી કરતી વખતે અદાલતોએ સાવચેતી રાખવી જોઈએ. જ્યાં સુધી પતિના સંબંધીઓ ગુનામાં સંડોવાયેલા હોવાની

ચોક્કસ ઘટનાઓ બહાર ન આવે ત્યાં સુધી તેમના સંબંધીઓને સર્વગ્રાહી આરોપોના આધારે જોડવા જોઈએ નહીં."

૧૮. ઉપરોક્ત ઉલ્લેખિત નિર્ણયો સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે, ફરિયાદી અને આરોપી પર થતી કેસની લાંબા ગાળાની અસરનું વિશ્લેષણ કર્યા વગર, આઈપીસીની કલમ ૪૮૮-કના દુરુપયોગ અને પતિના સંબંધીઓને વૈવાહિક વિવાદોમાં ફસાવવાની વધતી પ્રવૃત્તિ પર આ અદાલતે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. ઉપરોક્ત ચુકાદાઓમાંથી વધુ સ્પષ્ટતા થાય છે કે, જો વૈવાહિક વિવાદ દરમિયાન કરવામાં આવેલા સામાન્ય સર્વગ્રાહી આરોપોને નિયંત્રણમાં લેવામાં નહીં આવે તો કાયદાની પ્રક્રિયાનો દુરુપયોગ થશે. આથી, આ અદાલતે પોતાના ચુકાદા દ્વારા અદાલતોને ચેતવણી આપી છે કે જ્યારે પ્રથમ દ્રષ્ટીએ પતિના સગાં-સંબંધીઓ અને સાસરીયાઓ સામે કોઈ કેસ નોંધાયો ન હોય તો તેમની સામે કાર્યવાહી ન કરવામાં આવે.

૧૯. આ કેસની હકીકતો વિશે વાત કરીએ તો, ૦૧/૦૪/૨૦૧૯ની તારીખની એફ.આઈ.આરની સામગ્રીના અવલોકન પછી, એ જાણવા મળ્યું છે કે, અપીલકર્તાઓ સામે સામાન્ય આરોપો મૂકવામાં આવ્યા છે. ફરિયાદીએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે, તમામ આરોપીઓએ તેને માનસિક ત્રાસ આપ્યો હતો અને ગર્ભપાત કરાવવાની ધમકી આપી હતી. વધુમાં, અહીં અપીલકર્તાઓ સામે કોઈ ચોક્કસ અને સ્પષ્ટ આરોપ મૂકવામાં આવ્યા નથી, એટલે કે તેમની સામે

કરવામાં આવેલા સામાન્ય આરોપોને આગળ વધારવામાં કોઈપણ અપીલકર્તાની ચોક્કસ ભૂમિકા જણાવવામાં આવી નથી. આ એક એવી સ્થિતિ તરફ દોરી જાય છે, જેમાં દરેક આરોપીએ ગુનાને આગળ વધારવામાં ભજવેલી ભૂમિકાને સુનિશ્ચિત કરવામાં નિષ્ફળ છે. એટલે આ આક્ષેપો સામાન્ય અને સર્વગ્રાહી છે અને વધુમાં વધુ એમ કહી શકાય કે આ આરોપ નાના ઝઘડાઓને કારણે લગાવવામાં આવેલ છે. જ્યાં સુધી પતિની વાત છે, તેમણે હાઈકોર્ટના આદેશ સામે અપીલ કરી નથી અને તેમની વિરુદ્ધ લગાવવામાં આવેલા આરોપોની સત્યતા અમે ચકાસી નથી. જોકે, જ્યાં સુધી અપીલકર્તાઓની વાત છે, તેમની વિરુદ્ધ કરવામાં આવેલા આરોપો સામાન્ય અને સર્વગ્રાહી હોવાથી, ન્યાયીક કાર્યવાહીની જરૂર નથી.

૨૦. વધુમાં, અગાઉની એફ.આઈ.આરમાં દહેજ તરીકે કારની માંગણી અને સતામણીના સમાન આક્ષેપો અંગે સામાવાળા નં. ૧ એટલે કે બિહાર રાજ્યનો દાવો છે કે, હાલની એફ.આઈ.આર. વર્ષ ૨૦૧૮માં થયેલા અપરાધો સાથે સંબંધિત છે જે તેમના પતિ મોહમ્મદ ઈકરામ દ્વારા વિદ્વાન મુખ્ય ન્યાયાધિશ સમક્ષ, પ્રતિવાદી પત્નીને દહેજ માટે હેરાન નહિ કરે અને તેની સાથે યોગ્ય વ્યવહાર કરશે તેવું આશ્વાસન આપ્યું હતું ત્યારપછીનું છે. તેમ છતાં તમામ આરોપીઓએ તેમની માંગણીઓ અને સતામણી ચાલુ રાખી હતી. આથી એવી દલીલ કરવામાં આવે છે કે, આ કૃત્યો નવા કાર્યવાહીના કારણોસર કરવામાં આવ્યા છે અને એટલે અહીં ૦૧/૦૪/૨૦૧૮ના રોજ નોંધાયેલી

એફ.આઈ.આર. અલગ અને સ્વતંત્ર છે તથા તેને અગાઉની ૧૧/૧૨/૨૦૧૭ના રોજ નોંધાયેલી એફ.આઈ.આર.નું પુનરાવર્તન ન કહી શકાય.

૨૧. અહીં એ બાબત ધ્યાનમાં રાખવી જરૂરી છે કે, ભલે બે એફ.આઈ.આર. અલગ-અલગ વ્યવહારોના આધારે બે સ્વતંત્ર કિસ્સાઓ બની શકે, પરંતુ વર્તમાન ફરિયાદ પ્રતિવાદી પત્નીના સાસરિયાઓ સામે ચોક્કસ આક્ષેપો સ્થાપિત કરવામાં નિષ્ફળ જાય છે. અપીલકર્તા સાસરિયાઓ સામે સ્પષ્ટ આક્ષેપો ન હોવા છતાં કાર્યવાહીની મંજૂરી આપવાથી કાયદાની પ્રક્રિયાનો દુરુપયોગ થશે.

૨૨. તેથી, પ્રસ્તુત સંજોગોને ધ્યાનમાં રાખીને અને આરોપી અપીલકર્તાઓની કોઈ ચોક્કસ ભૂમિકાના અભાવમાં, જો અપીલકર્તાઓને ન્યાયિક કાર્યવાહીની પીડામાંથી પસાર થવા માટે મજબૂર કરવામાં આવે, એટલે કે, ફરિયાદીના પતિના સંબંધીઓને ન્યાયિક કાર્યવાહીમાંથી પસાર થવા માટે મજબૂર કરવામાં આવે તો તે અન્યાયપૂર્ણ હશે. આ અદાલતે વિવિધ કિસ્સાઓમાં આ બાબત પર પ્રકાશ પાડ્યો છે કે, જ્યારે આરોપીઓ પર ફોજદારી ન્યાયિક કાર્યવાહી પછી આખરે નિર્દોષ જાહેર કરવામાં આવે છે ત્યારે, તે તેમના ઉપર ગંભીર અસર છોડે છે અને તેથી આવી કવાયતને પ્રોત્સાહિત કરવી જોઈએ નહિ.

૨૩. ઉપરોક્ત તથ્યો અને ચર્ચાઓને ધ્યાનમાં રાખીને, ઉચ્ચ અદાલતે

૧૩/૧૧/૨૦૧૯ના રોજ આપેલા વાદગ્રસ્ત આદેશને રદ કરવામાં આવે છે.
ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ ૩૪ સાથે કલમ ૩૪૧,૩૨૩,૩૭૯,૩૪૫ અને
૪૯૮-ક હેઠળ, અપીલકર્તાઓ સામેની વાદગ્રસ્ત એફ. આઈ. આર. નંબર
૨૪૮/૨૦૧૯ રદ કરવામાં આવે છે.

૨૪. પરિણામે, અપીલ મંજૂર કરવામાં આવે છે.

.....ન્યાયમૂર્તિ

(એસ. અબ્દુલ નઝીર)

.....ન્યાયમૂર્તિ

(કૃષ્ણ મુરારી)

નવી દિલ્હી,

૮ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૨

This judgment has been translated using AI Tool – SUVAS.

DISCLAIMER: The translated judgement in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/ her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgement shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.